

# **ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE JOGOS E DESENVOLVIMENTO DE GAMES DO ESTADO DE SÃO PAULO**

## **TÍTULO I**

### **DA CONSTITUIÇÃO, DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FINALIDADES E BASE TERRITORIAL**

**Artigo 1º** – Fica constituído o **SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE JOGOS E DESENVOLVIMENTO DE GAMES DO ESTADO DE SÃO PAULO**, entidade sindical de natureza civil, apartidária, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, integrante do Sistema Confederativo, com sede e foro na Capital do Estado de São Paulo, regendo-se por este Estatuto e pelas normas gerais de direito, especialmente pelas disposições do artigo 8º da Constituição Federal e do Capítulo II, do Título II, da Lei Federal 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil Brasileiro.

Parágrafo 1º– Para fins de divulgação e tratamento simplificado, o Sindicato também poderá ser designado simplesmente SINDJOGOS ou SINDJOGOS/SP.

Parágrafo 2º – O Sindicato, constituído para fins de estudo, instrução, orientação, coordenação, proteção e defesa da categoria, além de colaboração com os poderes públicos, representa, na forma de sua Carta Sindical, os empregados e trabalhadores na indústria de jogos eletrônicos, desenvolvimento de jogos físicos, de tabuleiro, eletrônico, design interativo, programação, arte digital, sonorização, teste de qualidade, produção, gestão de projetos, narrativa interativa, realidade virtual e aumentada, inteligência artificial aplicada a games, marketing de games, localização de jogos, e demais atividades vinculadas ao desenvolvimento, produção, comercialização e distribuição de jogos eletrônicos e tecnologias interativas.

Parágrafo 3º – Em conformidade com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), as categorias econômicas correspondentes aos trabalhadores da categoria profissional representada pelo Sindicato são as que se enquadram nos seguintes códigos:

| Código CNAE | Descrição                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| A VER       | DESCRIÇÃO                                                                |
| 62.02-3     | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis |

|         |                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 62.03-1 | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis            |
| 62.04-0 | Consultoria em tecnologia da informação                                                 |
| 62.09-1 | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação               |
| 90.0-3  | Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores                |
| 74.9-0  | Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente |
| 32.40-0 | Fabricação de jogos e brinquedos                                                        |
| 90.01-1 | Atividades de criação e desenvolvimento de jogos eletrônicos                            |
| 90.02-0 | Atividades de edição de jogos eletrônicos                                               |

Parágrafo 4º – Vindo a ocorrer alteração na classificação das atividades econômicas, o enquadramento ao que sobrevier será automático, no que couber, para a preservação da representação da categoria.

Parágrafo 5º – Tendo-se os termos do artigo 8º da Constituição Federal, a eventual fragmentação da categoria profissional de que trata este artigo, bem como o desmembramento de base territorial, ficam condicionadas aos seguintes requisitos:

- I. Requerimento ao Presidente do Sindicato para convocação de Assembleia Geral dos trabalhadores sócios interessados existentes na base territorial a ser desmembrada ou diminuída;
- II. Deliberação tomada em Assembleia Geral Extraordinária convocada especialmente para este fim.

**Artigo 2º** – São prerrogativas do Sindicato, em defesa da categoria:

A) Representar, perante os poderes executivo, legislativo e judiciário, os direitos e interesses dos empregados e trabalhadores na indústria de jogos eletrônicos e tecnologias interativas, sejam individuais ou coletivos;

B) Proteger tais direitos e interesses, perante as autoridades constituídas, por todos os meios previstos em lei;

- C) Promover unidade e a solidariedade entre os trabalhadores representados;
- D) Celebrar convenções, acordos, contratos coletivos de trabalho ou instaurar dissídios coletivos;
- E) Fixar anuidade aos associados;
- F) Impor contribuição a todo aquele que participar da categoria profissional, através de assembleias, quando da celebração de acordos, convenções e contratos ou instauração de dissídios coletivos de trabalho;
- G) Interceder junto às autoridades administrativas, legislativas e judiciárias, para agilizar andamento e dar solução a problemas que, direta ou indiretamente, digam respeito aos interesses da categoria;
- H) Criar serviços de assistência, de assessoria e de consultoria técnica para assuntos jurídicos, econômicos, sociais, educacionais e culturais;
- I) Eleger ou designar representantes da categoria profissional, inclusive para composição dos colegiados de órgãos públicos;
- J) Eleger ou designar delegados sindicais, ou qualquer comissão de representação nas empresas, com atribuições estabelecidas em regulamento próprio, sem remuneração ou vínculo empregatício com o Sindicato;
- K) Fundar, manter agências de colocação e/ou celebrar convênios com instituições especializadas para esse fim;
- L) Promover movimentos reivindicatórios visando conquistar a plena valorização da categoria profissional;
- M) Impetrar Mandado de Segurança, coletivo ou individual, contra ato de autoridade, e medidas cautelares, na iminência de lesão a direitos e interesses da categoria e ajuizar ações, coletivas ou individuais, para a reparação de danos sofridos pelos trabalhadores representados;
- N) Promover ou participar de iniciativas que visem a criação de entidades sindicais de grau superior, bem como filiar-se e desfiliar-se de centrais sindicais, de entidades sindicais de grau superior e de organizações sindicais internacionais mediante aprovação de diretoria, "*ad-referendum*" da Assembleia;
- O) Desenvolver relações sociais e trabalhistas, na defesa dos interesses da categoria profissional, promovendo, sempre que necessárias, negociações coletivas na busca de melhoria das condições de trabalho, remuneração e garantia de emprego;
- P) Zelar pela defesa das liberdades individuais e coletivas, pela justiça social e pelos direitos fundamentais do cidadão;
- Q) Firmar convênios internacionais com órgãos governamentais, sindicais ou culturais e nacionalmente com todos os órgãos da administração direta ou indireta, em todos os níveis, Federal, Estadual ou Municipal, ou com entidades

particulares, para atender todos os interesses da categoria, sejam econômicos, sociais, culturais, escolares, esportivos etc.;

R) Fundar, adquirir, manter cursos e escolas em quaisquer níveis, celebrar convênios com instituições governamentais ou instituições especializadas para esse fim, inclusive de deficientes físicos, visando os interesses dos associados;

S) Firmar parcerias para cessão ou uso, mediante condições, de patrimônio seu ou de outrem, como Colônia de Férias, Clube de Campo etc., e manter convênios com qualquer outra entidade ou pessoa, visando o bem estar dos associados.

### **Artigo 3º – São deveres do Sindicato:**

A. Colaborar com os poderes públicos e organizações legalmente reconhecidas, formulando propostas que tenham por objetivo o aperfeiçoamento das relações entre o capital e o trabalho e a promoção social dos trabalhadores representados;

B. Estabelecer intercâmbio e promover a solidariedade e ações comuns com as demais organizações sindicais de trabalhadores;

C. Zelar pela fiel aplicação das leis trabalhistas e sociais vigentes, em geral, e, especialmente, as que digam respeito à categoria profissional representada;

D. Tomar iniciativa e sugerir aos poderes competentes a elaboração, aprovação ou rejeição de leis e quaisquer atos que envolvam direta ou indiretamente os trabalhadores sob sua representação;

E. Emitir pareceres sobre projetos de qualquer natureza que digam respeito direta ou indiretamente aos interesses da categoria, bem como representar na forma desse Estatuto; a quem de direito, contramedidas que lhe sejam prejudiciais;

F. Promover a conciliação nos Dissídios de Trabalho;

G. Incentivar e promover campanhas de sindicalização;

H. Participar de Congressos, Conferências, Seminários e Encontros Nacionais, Estaduais, Municipais e Internacionais, visando sempre os interesses da categoria;

I. Organizar e promover Congressos, Conferências, Encontros e Seminários de interesse da categoria com a participação dos associados;

J. Organizar os serviços administrativos e sindicais na forma deste Estatuto e do que ficar estabelecido no Regimento Interno.

## **TÍTULO II**

### **DOS DIREITOS E DEVERES DOS ASSOCIADOS**

#### **CAPÍTULO I**

## **DA ADMISSÃO E CONDIÇÃO DE ASSOCIADO**

**Artigo 4º** – Todos os integrantes da categoria profissional, assim considerados aqueles discriminados no artigo 1º deste Estatuto, têm direito de se associar ao Sindicato.

Parágrafo 1º – O pedido de admissão ao quadro social será dirigido ao Sindicato, por meio de formulário-proposta fornecido pela entidade, devidamente preenchido, o qual conterá manifestação de vontade de adesão e de subordinação do proponente às normas estatutárias. Caberá à diretoria aprovar ou não a proposta de filiação recebida, justificando sempre a recusa, no caso de indeferimento.

Parágrafo 2º – Ficarão registrados os dados de qualificação de seus associados, bem como a quitação das contribuições regulares, a suspensão ou desligamento do quadro social.

Parágrafo 3º – Não haverá, em nenhuma hipótese, qualquer discriminação por razões ideológicas, políticas, filosóficas, religiosas, de gênero, orientação sexual, identidade de gênero, raça, etnia, idade, condição física ou qualquer outra forma de discriminação.

## **CAPÍTULO II**

### **DOS DIREITOS DOS ASSOCIADOS**

**Artigo 5º** – São direitos dos associados:

- I. Votar e ser votado em eleições de representação do SINDJOGOS na forma do regimento em vigor para esse fim;
- II. Participar das Assembleias Gerais e de outros eventos, de acordo com o presente Estatuto;
- III. Participar das atividades culturais, sociais, educativas, esportivas e outras que forem organizadas;
- IV. Utilizar os serviços prestados, conforme a disciplina que for estabelecida para cada setor;
- V. Propor medidas e iniciativas de interesse da categoria;
- VI. Ter acesso às informações administrativas e financeiras do Sindicato, na forma da lei e do regimento interno;
- VII. Recorrer das decisões da Diretoria à Assembleia Geral.

Parágrafo 1º – Os direitos do associado são pessoais e intransferíveis.

Parágrafo 2º – O associado poderá incluir seus dependentes, assim entendidos o(a) cônjuge, companheira(o), ascendentes e descendentes, irmão ou pessoa que comprovadamente viva sob sua dependência. Os dependentes poderão utilizar os convênios médicos, de lazer, educacionais e previdência privada, firmados pelo SINDJOGOS, desde que o associado esteja em dia com suas

obrigações sindicais. Os dependentes não terão direito a voto nem participação em eleições e assembleias.

Parágrafo 3º – O associado poderá demitir-se do quadro social do Sindicato mediante simples requerimento escrito dirigido ao Sindicato.

### **CAPÍTULO III**

#### **DOS DEVERES DOS ASSOCIADOS**

**Artigo 6º** – São deveres dos associados:

- I. Pagar as mensalidades e contribuições em dia;
- II. Comparecer nas assembleias e demais reuniões sociais da entidade;
- III. Observar rigorosamente os termos do presente Estatuto;
- IV. Zelar pelo patrimônio moral e material do Sindicato;
- V. Contribuir para o fortalecimento e unidade da categoria;
- VI. Comportar-se com urbanidade e respeito nas dependências do Sindicato e em eventos por ele promovidos;
- VII. Comunicar ao Sindicato qualquer mudança de endereço ou situação profissional.

Parágrafo 1º – O não pagamento injustificado de três contribuições regulares consecutivas importará em renúncia à condição de associado do SINDJOGOS.

Parágrafo 2º – O associado que por qualquer motivo deixar o exercício da profissão ou mudar-se para fora da base territorial do SINDJOGOS deverá comunicar formalmente ao Sindicato.

Parágrafo 3º – O associado que, por falta de pagamento, tenha sido desligado do quadro social, poderá ser readmitido, desde que a inadimplência não ultrapasse doze meses e que os débitos, atualizados monetariamente, sejam quitados.

Parágrafo 4º – O associado cujo desligamento for igual ou superior a 12 meses ou que tenha deixado o exercício da profissão ou a base territorial do SINDJOGOS, poderá ser readmitido com nova matrícula, a critério da diretoria, desde que reintegrado à categoria e à base.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DAS PENALIDADES**

**Artigo 7º** – Os associados estão sujeitos a penalidades de advertência, suspensão e eliminação do quadro social.

Parágrafo 1º – As punições serão aplicadas pelo Conselho de Ética, desde que comprovada a falta, assegurando-se ao acusado amplo direito de defesa.

Parágrafo 2º – Tomando conhecimento de ato praticado por associado, que deponha contra a categoria ou a entidade, a diretoria o notificará no endereço que constar de seu cadastro para que, no prazo de dez dias, contados do recebimento, ofereça sua defesa. Caso não seja localizado, a notificação será afixada na Sede do SINDJOGOS; correndo o prazo a partir deste momento.

Parágrafo 3º – Decorrido o prazo de apresentação de defesa, o Conselho de Ética terá dez dias para decidir.

Parágrafo 4º – Por solicitação do acusado ou iniciativa do Conselho, será admitida a produção de provas. Tratando-se de prova oral, caberá ao interessado trazer suas testemunhas à sede do SINDJOGOS no dia e hora que forem designados para a oitiva. As declarações das testemunhas serão reduzidas a termo.

Parágrafo 5º – Da decisão do Conselho de Ética será notificado o acusado, na forma estabelecida no parágrafo 2º.

Parágrafo 6º – Contra a aplicação de penalidade o associado terá o prazo de dez dias, contados do recebimento da notificação, para recorrer à assembleia geral.

Parágrafo 7º – O recurso não terá efeito suspensivo e será julgado em assembleia geral convocada para esse fim.

Artigo 8º – A pena de advertência será aplicada quando se entender que ela deva preceder a qualquer outra das penalidades.

Artigo 9º – Fica sujeito à suspensão de seus direitos sindicais por prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, se primário, e de doze meses, se reincidente, o associado que:

- I. Desrespeitar o Estatuto ou as deliberações das Assembleias;
- II. Ofender moral ou fisicamente, diretores ou funcionários do SINDJOGOS, companheiros de profissão ou pessoas que se achem nas dependências da entidade;
- III. Ceder ou utilizar sua carteira sindical em favor de terceiros, para fazer uso de serviços sociais ou se beneficiar dos direitos concedidos aos associados;
- IV. Fazer-se representante do SINDJOGOS ou manifestar-se em seu nome, sem estar credenciado pela diretoria ou Assembleia Geral;
- V. Praticar ato que cause prejuízo moral ou material à entidade.

**Artigo 10** – Está sujeito à eliminação do quadro social o associado que:

- I. For reincidente nas faltas previstas no artigo anterior;
- II. Violar dolosamente o Estatuto;
- III. Atentar contra o patrimônio moral ou material do Sindicato;

IV. Promover ou participar de grupos rebelados com o fim de desagregar ou fracionar a categoria profissional ou conspurcar a administração do SINDJOGOS bem como sua ação sindical;

V. Utilizar-se da condição de associado para fins ilícitos ou contrários aos interesses da categoria.

Parágrafo único – A eliminação de associado ocorrerá somente quando houver justo motivo e será instaurada mediante processo de exclusão em que se garantirá sempre a ampla defesa e o contraditório.

## **CAPÍTULO V**

### **DA REINTEGRAÇÃO**

**Artigo 11** – O associado que tiver sido eliminado do quadro associativo poderá requerer à diretoria sua reintegração, desde que justificada a sua pretensão.

Parágrafo único – O pedido, depois de processado e instruído, ouvido o Conselho de Ética, será julgado pela assembleia geral convocada para este fim.

## **TÍTULO III**

### **DA ADMINISTRAÇÃO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 12** – São Órgãos do SINDJOGOS:

- I. A Assembleia Geral dos Associados;
- II. A Diretoria Executiva;
- III. O Conselho Fiscal;
- IV. Os Delegados Representantes à Federação;
- V. O Conselho de Delegados de Base;
- VI. O Conselho de Ética.

#### **CAPÍTULO II**

##### **DAS ASSEMBLÉIAS**

###### **SEÇÃO I**

##### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 13** – A Assembleia Geral é soberana em suas resoluções não contrárias à Constituição, às Leis e ao presente Estatuto.

Parágrafo 1º – Suas deliberações obrigam a diretoria, os associados e a categoria profissional.

Parágrafo 2º – Para a realização de assembleia geral, o quórum necessário é de 1/3 da categoria, em primeira convocação, ou de qualquer número de presentes, em segunda convocação.

**Artigo 14** – Compete à Assembleia Geral:

- I. Autorizar a aplicação do patrimônio;
- II. Permitir a alienação, locação e aquisição de bens imóveis;
- III. Aprovar previsão orçamentária e a suplementação de verbas;
- IV. Aprovar a prestação de contas da diretoria;
- V. Julgar os recursos contra atos da diretoria, inclusive relativos à aplicação de penalidades;
- VI. Julgar os pedidos de reabilitação de associados excluídos do quadro social;
- VII. Decretar greve;
- VIII. Autorizar a celebração de acordos e convenção coletiva de trabalho;
- IX. Autorizar a instauração de dissídio coletivo de trabalho;
- X. Fixar e reajustar as contribuições dos integrantes da categoria profissional, que serão descontadas em folha de pagamentos;
- XI. Alterar o Estatuto;
- XII. Destituir dirigentes;
- XIII. Deliberar sobre dissolução do SINDJOGOS e a destinação do patrimônio.

Parágrafo único – As deliberações a que se refere este artigo só serão tomadas mediante assembleia geral que tenha sido convocada especialmente para este fim.

**Artigo 15** – A Assembleia será convocada pelo Presidente do SINDJOGOS, com antecedência mínima de três dias, por meio de edital publicado na imprensa, divulgado em jornal ou ainda boletim da entidade, contendo obrigatoriamente, dia, hora e local para sua instalação, bem como a respectiva ordem do dia.

**Artigo 16** – Na ausência de regulamentação diversa e específica, a Assembleia será instalada com qualquer número, e suas deliberações, tomadas por maioria simples dos presentes.

**Artigo 17** – A Assembleia será instalada e presidida pelo presidente do SINDJOGOS, que comporá a mesa diretora, integrada pelo secretário geral.

Parágrafo único – Na falta do Presidente e do Secretário, eles serão substituídos, respectivamente, pelos que os seguirem na ordem de colocação no quadro diretivo do SINDJOGOS.

**Artigo 18** – A Assembleia poderá se realizar simultaneamente na sede e nas Subsedes ou nos locais que forem designados na convocatória.

**Artigo 19** – As deliberações da Assembleia, mesmo quando não previstas em regulamentação específica, poderão ser tomadas por escrutínio secreto, se assim o determinar o Presidente da mesa ou a maioria dos participantes.

## **SEÇÃO II**

### **DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS**

**Artigo 20** – Serão realizadas assembleias gerais ordinárias para:

- I. Apreciação do balanço financeiro e patrimonial;
- II. Previsão orçamentária;
- III. Eleição da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal, dos Delegados representantes junto à Federação, do Conselho de Delegados de base, do Conselho de Ética e dos respectivos suplentes.

Parágrafo único – O exercício financeiro do SINDJOGOS, para efeito orçamentário e contábil, coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas e às despesas compromissadas.

## **SEÇÃO III**

### **DAS ASSEMBLÉIAS EXTRAORDINÁRIAS**

**Artigo 21** – Realizar-se-ão Assembleias Extraordinárias por iniciativa do Presidente do SINDJOGOS; a qualquer tempo, desde que necessária, podendo ser gerais ou específicas dos interessados, os quais em tudo observarão o estabelecido neste Estatuto.

Parágrafo único – Cumprirá à Assembleia específica dos interessados aprovar os acordos coletivos que lhes digam respeito, instaurar, quando for o caso, o dissídio coletivo e decretar a greve nos setores ou empresas onde atuarem, caso em que o edital de convocação será afixado nos próprios locais e/ou disponibilizado no site do SINDJOGOS, ficando facultada a sua publicação em jornal.

**Artigo 22** – A Assembleia Extraordinária também poderá ser convocada pelo Presidente, mediante requerimento de pelo menos 1/5 dos associados, em dia com suas obrigações estatutárias, desde que o pedido contenha especificação pormenorizada da matéria a ser objeto de deliberação.

**Parágrafo Único** – A Assembleia convocada por requerimento dos associados somente terá validade se nela comparecerem pelo menos 80% dos que a requererem.

## **CAPÍTULO III**

### **DA DIRETORIA EXECUTIVA**

**Artigo 23** – O Sindicato será dirigido por uma diretoria constituída de nove membros efetivos e vinte e nove membros suplentes, eleitos pela Assembléia Geral Eleitoral, não cabendo, sobre eles, responsabilidade subsidiária sobre as obrigações sociais da entidade.

**Parágrafo único** – O mandato da diretoria é de quatro anos, sendo admitida reeleição.

**Artigo 24** – A diretoria executiva será composta por:

- I. Presidente;
- II. Vice-Presidente;
- III. Secretário Geral;
- IV. Secretário de Finanças;
- V. Secretário para Educação;
- VI. Secretário para Cultura;
- VI. Secretário para Comunicação e Imprensa;
- VIII. Secretário para Atividades Sociais, Esporte e Lazer;
- IX. Secretário de Relações Sindicais;

**Parágrafo único** – Na composição das chapas inscritas para as eleições sindicais, deverá constar obrigatoriamente a designação do cargo postulado por cada um dos candidatos, observada a ordem de menção prevista neste artigo.

**Artigo 25** – Compete à diretoria:

- I. Cumprir e fazer cumprir o Estatuto, as deliberações das Assembleias e do Congresso;
- II. Dirigir e administrar o SINDJOGOS;
- III. Gerir e aplicar o patrimônio;
- IV. Representar o SINDJOGOS e a categoria profissional perante as autoridades administrativas e judiciárias, junto a qualquer pessoa física ou jurídica;
- V. Indicar os representantes nos órgãos colegiados e de representação oficial;
- VI. Elaborar os regimentos de prestação e execução de serviços internos, de natureza técnica, social e assistencial necessários, subordinados a este Estatuto;

VII. Organizar a contabilidade, a proposta orçamentária receita e despesas, e as propostas de aplicação de capital, submetendo-as à aprovação da Assembleia geral;

VIII. Encaminhar o relatório anual e as contas de cada exercício à apreciação e deliberação da Assembleia Geral;

IX. Indicar delegados sindicais nas empresas com o objetivo de assessorar e auxiliar a diretoria do SINDJOGOS na ampliação e no aprofundamento de seu trabalho no interior das empresas;

X. Exercitar quaisquer outros poderes legais, não reservados especialmente à Assembleia Geral ou ao Conselho Fiscal;

XI. Instituir delegacias ou seções dentro da base territorial do SINDJOGOS, quando julgar oportuno, para melhor atender os associados e a categoria profissional;

XII. Reunir-se ordinariamente, quando se fizer necessário, mediante convocação do Presidente.

Parágrafo 1º – As decisões da diretoria deverão ser tomadas por maioria de votos e com a presença de mais da metade de seus membros.

Parágrafo 2º – O dirigente que for requisitado para a atividade sindical em tempo integral ou parcial, será remunerado pela empresa da qual é empregado, se assim acordado, ou pelo próprio Sindicato, sem prejuízo, em qualquer caso, pela parte que assumir o ônus, das contribuições sociais.

**Artigo 26** – Compete ao Presidente, além de outras atribuições legais e estatutárias:

I. Representar o SINDJOGOS ativa e passivamente, perante os órgãos públicos, judiciais e extrajudiciais; inclusive em juízo ou fora dele, podendo delegar poderes e constituir procuradores e advogados para o fim que julgar necessário;

II. Coordenar a administração do SINDJOGOS e supervisionar os serviços;

III. Atribuir encargos ou serviços aos diretores, além daqueles previstos em suas atribuições específicas;

IV. Convocar e presidir a assembleia geral, as assembleias extraordinárias, o congresso e as reuniões da diretoria;

V. Assinar as atas das seções, o orçamento anual e todos os demais papéis que dependem de sua assinatura;

VI. Ordenar as despesas autorizadas e visar cheques e contas a pagar, juntamente com o Secretário de finanças;

VII. Organizar o quadro de pessoal, admitir e demitir funcionários e fixar seus vencimentos;

VIII. Cumprir e fazer cumprir os Estatuto, as deliberações das assembleias e do Congresso;

IX. Organizar os relatórios dos principais acontecimentos administrativos e político-sindicais e apresentá-los à Assembleia Geral juntamente com o balanço geral do Exercício Financeiro;

X. Dirigir o departamento jurídico;

XI. Dirigir os demais setores de serviço que forem criados.

**Artigo 27** – Ao Vice-presidente compete:

I. Substituir o Presidente;

II. Auxiliar o Presidente no desempenho de suas atribuições;

III. Coordenar o Conselho de delegados de base;

IV. Elaborar, anualmente, relatório geral das atividades desenvolvidas em sua área.

**Artigo 28** – Ao Secretário Geral compete:

I. Dirigir a Secretaria geral;

II. Preparar a correspondência e o expediente;

III. Organizar e manter o cadastro de associados e o das empresas;

IV. Organizar e manter o arquivo;

V. Supervisionar e fiscalizar os serviços da secretaria;

VI. Secretariar as assembleias, as reuniões de diretoria e o Congresso;

VII. Lavrar e assinar as atas das assembleias e das reuniões de diretoria, em livros próprios, que ficarão sob sua guarda e responsabilidade, e que serão por ele lidas na assembleia subsequente;

VIII. Coordenar as delegacias sindicais, as suas sedes, as CIPAs, as comissões de empresa e os delegados sindicais;

IX. Elaborar, anualmente, relatório geral das atividades desenvolvidas pela secretaria.

**Artigo 29** – Ao Secretário de Finanças compete:

I. Dirigir e supervisionar a tesouraria;

II. Manter sob sua guarda, fiscalização e responsabilidade, os valores do SINDJOGOS;

III. Proceder ao depósito em estabelecimento bancário, dos valores recebidos;

- IV. Assinar, com o Presidente, os cheques e efetuar os pagamentos e recebimentos autorizados;
- V. Pagar os salários dos funcionários;
- VI. Apresentar ao Conselho Fiscal os balancetes mensais e o balanço anual;
- VII. Rubricar com o Presidente os livros da tesouraria;
- VIII. Receber as verbas, doações e legados destinados ao SINDJOGOS;
- IX. Manter em dia, devidamente escriturado, o livro caixa e a documentação própria da tesouraria;
- X. Proporcionar à diretoria os elementos necessários à elaboração do orçamento anual, prevendo a receita e fixando a despesa;
- XI. Elaborar, anualmente, relatório geral das atividades desenvolvidas pela secretaria.

**Artigo 30** – Ao Secretário de Educação compete:

- I. Substituir o Secretário Geral;
- II. Promover cursos de formação sindical e outros;
- III. Dirigir o centro de colocação;
- IV. Desenvolver programas educacionais voltados para a categoria;
- V. Desenvolver pesquisas do setor.

**Artigo 31** – Ao Secretário de Cultura compete:

- I. Substituir o Secretário de Educação;
- II. Promover cursos de cultura de trabalho e outros;
- III. Dirigir eventos culturais;
- IV. Desenvolver programas culturais voltados para a categoria.

**Artigo 32** – Ao Secretário para Comunicação e Imprensa compete:

- I. Substituir o Secretário de Finanças;
- II. Dirigir os setores de divulgação e imprensa;
- III. Cuidar da edição do jornal, propor boletins e comunicados;
- IV. Distribuir os avisos e comunicados a serem colocados nos quadros de avisos instalados nas empresas;
- V. Manter contato com os órgãos de comunicação, para divulgação das atividades do SINDJOGOS;

VI. Coletar dos delegados sindicais e dos membros das comissões de empresa, as informações para o jornal e boletins.

**Artigo 33** – Ao Secretário para Atividades Sociais, Esportes e Lazer compete:

- I. Organizar e dirigir o setor social, esportivo e de lazer do SINDJOGOS;
- II. Dirigir a Colônia de Férias;
- III. Estabelecer Convênios;
- IV. Promover eventos de integração e confraternização.

**Artigo 34** – Ao Secretário para Relações Sindicais compete:

- I. Manter contato com as demais organizações sindicais de trabalhadores;
- II. Participar de encontros, simpósios, congressos e conferências sindicais;
- III. Desenvolver relações com federações e confederações.

**Artigo 35** – De todo ato da diretoria, lesivo de direitos, contrário à lei ou ao disciplinado no Estatuto, poderá qualquer associado recorrer, no prazo de oito dias, para a Assembleia Geral.

## **CAPÍTULO IV**

### **DO CONSELHO FISCAL**

**Artigo 37** – O Conselho Fiscal será composto de três membros efetivos e três suplentes, eleitos juntamente com a diretoria, para mandato de igual duração e nas mesmas condições.

Parágrafo Único – Presidirá o Conselho aquele que figurar em primeiro plano na chapa eleita, cabendo secretariá-la aquele que o seguir.

**Artigo 38** – Ao Conselho Fiscal compete:

- I. Fiscalizar a gestão financeira e patrimonial do SINDJOGOS;
- II. Emitir pareceres sobre balancetes, o balanço anual, a previsão orçamentária, as suplementações de verbas, a alienação, a aquisição e locação de bens imóveis.

Parágrafo único – O parecer do Conselho Fiscal sobre a Previsão Orçamentária e sobre o Balanço Patrimonial anual, será lido e submetido à aprovação da Assembleia Geral convocada especialmente para esse fim, nos termos da Lei e deste Estatuto.

**Artigo 39** – O Conselho Fiscal reunir-se-á ordinariamente uma vez a cada 03 (três) meses, ou extraordinariamente sempre que for necessário, mediante convocação da maioria de seus membros ou da diretoria do SINDJOGOS.

**Artigo 40** – O SINDJOGOS manterá um livro próprio destinado às atas das reuniões do Conselho Fiscal, do qual ficará encarregado seu Presidente.

**Artigo 41** – Aplicam-se, em relação aos atos praticados pelo Conselho Fiscal, os dispositivos do artigo 35 deste Estatuto.

## **CAPÍTULO**

**V**

### **DOS DELEGADOS REPRESENTANTES À FEDERAÇÃO**

**Artigo 42** – O SINDJOGOS terá dois delegados representantes junto à Federação da Categoria e igual número de suplentes, eleitos juntamente com a diretoria para mandato de igual duração e nas mesmas condições.

**Artigo 43** – Compete aos delegados representantes cumprir as deliberações e a política sindical definida pela Diretoria do SINDJOGOS.

## **CAPÍTULO**

**VI**

### **DO CONSELHO DE DELEGADOS DE BASE**

**Artigo 44** – O Conselho de Delegados de Base é constituído pelos membros suplentes eleitos juntamente com a diretoria para mandato de igual duração e nas mesmas condições.

**Artigo 45** – O Conselho é composto de dez delegados efetivos.

**Artigo 46** – Os delegados eleitos representam o SINDJOGOS nos locais de trabalho, nas empresas, bairros, municípios e regiões que forem definidos pela diretoria.

**Parágrafo único** – Os delegados sindicais que não forem eleitos com a chapa para o conselho, ou que forem indicados posteriormente pela diretoria, terão caráter consultivo.

**Artigo 47** – Compete aos delegados de base cumprir as deliberações e a política sindical definida pela diretoria do SINDJOGOS.

**Parágrafo único** – A Diretoria do SINDJOGOS poderá atribuir aos delegados eleitos os seguintes poderes:

I. Negociar condições específicas de interesse dos trabalhadores da empresa ou empresas envolvidas, para a celebração de acordos coletivos de trabalho;

II. Dirigir a greve e negociações que envolvam reivindicações restritas dos trabalhadores das empresas, bairros, municípios e regiões em que atuem;

III. Fiscalizar as eleições destinadas à escolha dos representantes junto às CIPAS;

IV. Acompanhar e fiscalizar a eleição do representante dos trabalhadores, nas empresas com mais de 200 empregados (C.F. Artigo 11);

V. Acompanhar a fiscalização do trabalho, da previdência social e outras;

VI. Observar o cumprimento dos acordos, convenções coletivas de trabalho e sentenças normativas.

**Artigo 48** – O Conselho de delegados de base reunir-se-á ordinariamente, quando se fizer necessário, mediante convocação do Presidente do SINDJOGOS.

**Parágrafo único** – As reuniões do Conselho serão dirigidas pelo Presidente do SINDJOGOS.

## **CAPÍTULO VII**

### **DO CONSELHO DE ÉTICA**

**Artigo 49** – O Conselho de Ética é constituído por três membros efetivos e três suplentes, eleitos juntamente com a Diretoria para mandato de igual duração e nas mesmas condições.

**Artigo 50** – Será presidente do Conselho aquele que figurar em primeiro plano na chapa eleita, cabendo secretariá-la aquele que o seguir.

**Artigo 51** – Cumpre ao Conselho de Ética:

I. Instruir os processos disciplinares;

II. Aplicar as penalidades previstas neste Estatuto;

III. Emitir parecer sobre os recursos contra a aplicação de penalidades;

IV. Opinar sobre os pedidos de reabilitação;

V. Pronunciar-se sobre as práticas hierárquicas ou funcionais que desrespeitem os direitos e dignidade dos profissionais ou que visem a utilização das técnicas de desenvolvimento de games para finalidades inidôneas ou atentatórias aos direitos de cidadania.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DO CONGRESSO**

**Artigo 52** – O Congresso será convocado através do e-mail, redes sociais ou boletim do SINDJOGOS, por seu Presidente, a quem caberá organizá-lo e presidi-lo.

**Parágrafo único** – A mesa diretora do Congresso será integrada também pelo Secretário Geral do SINDJOGOS que se encarregará de lavrar a ata e redigir as conclusões aprovadas.

**Artigo 53** – O Regimento Interno e o regimento do Congresso são da competência da diretoria do SINDJOGOS e em nada poderão se contrapor a este Estatuto.

**Artigo 54** – O congresso terá por finalidade:

- I. Analisar a situação da categoria;
- II. Traçar o programa de ação e o plano de lutas da categoria profissional;
- III. Discutir os problemas dos trabalhadores, do País e outros que tenham relevância, a critério da diretoria do SINDJOGOS.

## **TÍTULO IV**

### **DA PERDA DE MANDATO E DAS SUBSTITUIÇÕES**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DA PERDA DE MANDATO**

**Artigo 55** – Os membros da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, os delegados junto à Federação, delegados de base e membros do Conselho de Ética, inclusive suplentes, perderão seus mandatos nos seguintes casos:

- I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social, devidamente comprovado;
- II. Abandono de cargo;
- III. Ausência sem justificativa, a cinco reuniões ordinárias consecutivas;
- IV. Aceitação ou solicitação de transferência que implique no afastamento de base territorial do SINDJOGOS;
- V. Aceitação de emprego que importe em mudança do grupo profissional;
- VI. Grave violação do Estatuto;
- VII. Condenação criminal transitada em julgado;
- VIII. Falência ou concordata;
- IX. Morte.

**Artigo 56** – As renúncias serão comunicadas por escrito ao Presidente do SINDJOGOS que, nas 48 horas seguintes, convocará extraordinariamente a diretoria para proceder à substituição.

**Artigo 57** – Se a renúncia for do Presidente, este a comunicará ao Secretário Geral, que convocará a reunião da diretoria para deliberação sobre sua substituição na forma do artigo anterior.

**Artigo 58** – Ocorrendo renúncia coletiva da diretoria e não havendo suplentes; o Presidente, ou na sua omissão, qualquer diretor ou associado convocará a assembleia geral, a fim de que esta constitua uma comissão que, no prazo de 90 dias, convocará a eleição e dará posse aos eleitos à Diretoria Executiva, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Delegados de Base, ao Conselho de Ética e aos Delegados Representantes à Federação.

**Artigo 59** – No caso de renúncia coletiva do Conselho Fiscal ou de Delegados Representantes à Federação, não havendo suplentes, serão convocadas eleições suplementares para preenchimento dos respectivos cargos.

**Artigo 60** – Qualquer integrante de órgão de direção ou representação que abandonar o cargo ou que der motivo à perda de mandato, ficará impedido de se candidatar nos oito anos seguintes, a qualquer cargo administrativo ou de representação sindical, inclusive junto a órgãos de deliberação coletiva.

**Artigo 61** – O dirigente que faltar a três reuniões ordinárias consecutivas, sem justificação, poderá, a critério da diretoria, ser advertido.

Parágrafo único – Aquele que faltar a cinco reuniões ordinárias consecutivas, sem justificação mesmo depois de advertido, poderá ser destituído, por assembleia que deverá ser convocada para este fim.

**Artigo 62** – A perda do mandato só poderá ser declarada por assembleia geral.

Parágrafo único – A destituição de cargo de dirigente será precedida de notificação por escrito, assegurado ao acusado amplo direito de defesa, no prazo de 10 dias.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS SUBSTITUIÇÕES E LICENÇAS**

**Artigo 63** – Os pedidos de licença de dirigentes deverão ser solicitados, por escrito, ao Presidente.

Parágrafo único – Se a licença solicitada for superior a 30 dias, o Presidente convocará o primeiro suplente, observada a ordem de colocação na chapa.

**Artigo 64** – Na hipótese de licenciamento superior a 30 dias, destituição, falecimento, renúncia ou perda de mandato de membro da diretoria executiva, poderá haver remanejamento de cargos dentre os eleitos, assegurando-se, contudo, a nomeação de suplente para ocupação de cargo que se tenha vagado.

Parágrafo único – Fica vedada a acumulação de cargos na diretoria executiva.

**Artigo 65** – O primeiro delegado junto à Federação, diante de qualquer impedimento, será substituído pelo segundo; e este pelos suplentes, na ordem de colocação da chapa.

**Artigo 66** – As substituições dos membros do Conselho Fiscal, do Conselho de Delegados de Base e do Conselho de Ética observarão a ordem de colocação nas respectivas chapas.

Parágrafo único – No Conselho de Delegados de Base, a substituição poderá ser feita pelo suplente na mesma empresa; a decisão ficará a critério da Diretoria, por voto de maioria, e do próprio Conselho.

**Artigo 67** – Em caso de vacância simultânea de mais de um cargo na diretoria, os suplentes serão convocados na ordem de classificação da chapa eleitoral.

**Artigo 68** – Os suplentes convocados para substituição temporária ou definitiva terão os mesmos direitos e deveres dos titulares.

**Artigo 69** – A substituição de delegados sindicais nas empresas será feita mediante indicação da diretoria, ouvido o Conselho de Delegados de Base.

## **CAPÍTULO**

**III**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 70** – Todas as substituições e perdas de mandato serão registradas em livro próprio e comunicadas à assembleia geral na primeira reunião ordinária.

**Artigo 71** – Os prazos para substituição serão contados em dias úteis, excluindo-se sábados, domingos e feriados.

**Artigo 72** – Os casos omissos neste Título serão resolvidos pela diretoria executiva, com recurso para a assembleia geral.

## **TÍTULO V**

### **DO PATRIMÔNIO E DO REGIME FINANCEIRO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DO PATRIMÔNIO**

**Artigo 73** – Constituem patrimônio do SINDJOGOS:

- I. As contribuições regulares dos associados;
- II. As contribuições daqueles que participam da categoria profissional representada;
- III. A cota da contribuição sindical;
- IV. As doações e legados;
- V. Os bens e valores adquiridos e as rendas que venham a produzir;
- VI. Multas e rendas eventuais não especificadas, além de outras contribuições ou formas de custeio que venham a ser deliberadas em assembleia geral;
- VII. Rendimentos de aplicações financeiras;
- VIII. Receitas provenientes de prestação de serviços;
- IX. Subvenções e auxílios.

**Parágrafo único** – O patrimônio do SINDJOGOS será registrado em inventário anual, que integrará o balanço patrimonial.

**Artigo 74** – O SINDJOGOS, para adquirir, alienar ou locar bens imóveis, deverá submeter a pretensão à assembleia geral.

**Artigo 75** – Os bens móveis do SINDJOGOS serão adquiridos e alienados pela diretoria, respeitado o limite estabelecido em regimento interno.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS RECEITAS**

**Artigo 76** – Constituem receitas do SINDJOGOS:

- I. A contribuição sindical, na forma da lei;
- II. As anuidades dos associados;
- III. A contribuição confederativa;
- IV. A contribuição assistencial;
- V. As receitas eventuais previstas no artigo 73;
- VI. Juros e multas por atraso no pagamento de contribuições.

**Artigo 77** – As anuidades dos associados serão fixadas pela assembleia geral, observando-se:

- I. A situação econômica da categoria;
- II. As necessidades financeiras do SINDJOGOS;
- III. O plano de trabalho a ser desenvolvido.

**Artigo 78** – O desconto em folha de pagamento das contribuições sindicais obedecerá ao disposto na legislação trabalhista e nas deliberações assembleares.

## **CAPÍTULO III**

### **DAS DESPESAS**

**Artigo 79** – Constituem despesas do SINDJOGOS:

- I. Custos com pessoal e encargos sociais;
- II. Manutenção da sede e subsedes;
- III. Aquisição de material de consumo e permanente;
- IV. Realização de assembleias, congressos e eventos;
- V. Ações judiciais e assessoria jurídica;
- VI. Atividades de formação e capacitação;
- VII. Ações de assistência aos associados;

VIII. Despesas com representação e viagens;

IX. Outras despesas necessárias ao cumprimento dos objetivos estatutários.

**Artigo 80** – As despesas extraordinárias não previstas no orçamento anual deverão ser previamente autorizadas pela diretoria, quando de valor inferior a 5% (cinco por cento) do patrimônio líquido, ou pela assembleia geral, quando superiores a este percentual.

## **CAPÍTULO IV**

### **DO ORÇAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**Artigo 81** – O exercício financeiro coincidirá com o ano civil, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

**Artigo 82** – A diretoria elaborará até 30 de novembro de cada ano a proposta orçamentária para o exercício seguinte, submetendo-a à aprovação da assembleia geral.

**Artigo 83** – A prestação de contas será apresentada anualmente à assembleia geral, acompanhada de:

- I. Balanço patrimonial;
- II. Demonstração do resultado do exercício;
- III. Parecer do Conselho Fiscal;
- IV. Relatório de atividades.

**Artigo 84** – Os recursos financeiros do SINDJOGOS serão depositados em estabelecimentos bancários oficiais ou privados, em contas especificamente abertas para este fim.

Parágrafo único – As movimentações bancárias serão feitas mediante assinatura conjunta do Presidente e do Secretário de Finanças.

## **CAPÍTULO V**

### **DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA**

**Artigo 85** – A fiscalização financeira e patrimonial compete:

- I. Ao Conselho Fiscal;
- II. À assembleia geral;
- III. Aos órgãos de controle externo, quando previsto em lei.

**Artigo 86** – Os livros contábeis e fiscais do SINDJOGOS serão mantidos em dia e à disposição dos órgãos fiscalizadores.

**Artigo 87** – O SINDJOGOS adotará sistema contábil que permita o acompanhamento e controle de suas operações financeiras e patrimoniais.

## **CAPÍTULO VI**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 88** – É vedado ao SINDJOGOS:

- I. Distribuir lucros, bonificações ou participações no patrimônio entre os associados;
- II. Conceder empréstimos a diretores, conselheiros ou associados;
- III. Prestar garantia a terceiros.

**Artigo 89** – Os casos omissos neste Título serão resolvidos pela diretoria, com recurso para a assembleia geral, observada a legislação aplicável.

## **TÍTULO VI**

### **DO PROCESSO ELEITORAL**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

**Artigo 90** – A diretoria executiva, observados os cargos previstos no artigo 24, o conselho fiscal, os representantes junto à Federação, o conselho de delegados de base, o conselho de ética e todos os respectivos suplentes, serão eleitos pelos associados, mediante escrutínio secreto, em processo eleitoral único e livre, a cada quatro anos.

**Artigo 91** – Cabe ao Presidente do SINDJOGOS organizar e presidir o processo eleitoral, seus atos preparatórios e conclusivos.

**Artigo 92** – A eleição será realizada dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e mínimo de 30 (trinta) dias após a publicação do edital convocatório.

**Artigo 93** – A eleição será convocada pelo Presidente do Pleito, por edital, publicado em jornal de grande circulação na base territorial do Sindicato, com antecedência máxima de 210 (duzentos e dez) dias e mínima de 60 (sessenta) dias antes da data do término do mandato.

Parágrafo 1º – É facultado ao SINDJOGOS, de acordo com as necessidades de coleta de votos no Interior e na Capital do Estado de São Paulo, organizar mesas coletoras fixas e itinerantes e/ou voto por correspondência e/ou voto eletrônico.

Parágrafo 2º – Vindo a serem adotados votos por correspondência e/ou eletrônicos, incumbirá ao presidente do pleito estabelecer os mecanismos de captação.

**Artigo 94** – O edital convocatório preverá:

- I. Os dias em que será realizado o Pleito;
- II. Horários e locais de votação;

III. Horário de funcionamento da secretaria;

IV. Prazo para inscrição de chapas;

V. Prazo para impugnações;

VI. O critério para a coleta de votos;

VII. Data para realização de nova eleição, em caso de quórum insuficiente, ou de nenhuma chapa ter reunido condições estatutárias de ser proclamada vitoriosa.

Parágrafo 1º – Os horários e locais de votação, se assim dispuser o edital, poderão ser definidos em aditamento a ser divulgado até 10 (dez) dias antes do início do pleito, em e-mail e redes sociais do SINDJOGOS ou boletim específico.

Parágrafo 2º – O aditamento especificará:

a) As mesas receptoras da sede, subsedes, fixas em empresas, itinerantes e outras, atribuindo para cada uma, número de sequência a partir de 01;

b) Regulamento de voto por correspondência e/ou por meio eletrônico, se for o caso;

c) Os dias e horários de funcionamento de cada mesa;

d) Os Locais de votação.

Parágrafo 3º – Cópias do edital de convocação e do aditamento serão afixadas em local visível e de fácil acesso na sede e Subsedes do SINDJOGOS.

## **CAPÍTULO II**

### **DAS INELEGIBILIDADES**

**Artigo 95** – São inelegíveis:

I. Os que não tiverem definitivamente aprovadas suas contas em cargos de administração ou representação sindical;

II. Os que tiverem, comprovadamente, lesado o patrimônio de qualquer Entidade sindical;

III. Os que não estiverem desde dois anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da profissão;

IV. Os que não sejam associados do SINDJOGOS há no mínimo dois anos;

V. Os que não estiverem no pleno gozo dos direitos estatutários e quites com as contribuições previstas no Estatuto;

VI. Os que forem menores de 18 anos ou tenham sido convocados para serviço militar;

VII. Os que não forem brasileiros.

Parágrafo único – As condições previstas neste artigo consideram a situação existente na data do registro das candidaturas.

### **CAPÍTULO III**

#### **DO REGISTRO DE CHAPAS**

**Artigo 96** – O prazo para registro de chapas será de 10 dias consecutivos, a contar da publicação do edital convocatório.

**Artigo 97** – O requerimento de registro de chapa, em três vias, será dirigido ao Presidente do Pleito, assinado pelo associado que a encabece, ou por quem este designar, mediante apresentação dos documentos elencados nos incisos abaixo:

I. Ficha de qualificação dos candidatos, em três vias, contendo os seguintes dados:

- a) Nome;
- b) Filiação;
- c) data e local de nascimento;
- d) endereço;
- e) nacionalidade;
- f) profissão;
- g) Estado Civil;
- h) Número da carteira profissional;
- i) Número da carteira de identidade (RG);
- j) Denominação do empregador;
- k) Endereço do empregador;
- l) Data de admissão no emprego;
- m) Data de filiação ao quadro social do SINDJOGOS e número de matrícula;
- n) Eventual exercício de cargo de direção ou representação sindical;
- o) Assinatura do candidato.

II. Prova de os candidatos integrarem a categoria profissional há mais de dois anos, a ser conferida no ato da inscrição.

III. Certidão fornecida pelo SINDJOGOS atestando a condição de associados, há mais de dois anos, dos candidatos, e de que estejam quites com as contribuições estatutárias.

Parágrafo 1º – As vacâncias entre contratos de trabalho não superiores a 90 (noventa) dias, desde que nos períodos correspondentes o candidato tenha permanecido desempregado, serão computadas como tempo efetivo na categoria profissional.

Parágrafo 2º – A chapa deverá apresentar quantidade de candidatos que preencha os cargos efetivos, sendo obrigatória a indicação de qual cargo cada um deles esteja postulando.

Parágrafo 3º – No ato do registro a chapa obterá um número, conforme a ordem de apresentação, na sequência, a partir de 01.

Parágrafo 4º – O registro de chapas far-se-á exclusivamente na secretaria do SINDJOGOS, no horário estabelecido, onde será fornecido recibo de registro de chapa com seu respectivo número de inscrição, juntamente com uma via de cada ficha de qualificação e do requerimento de inscrição, devidamente protocolado.

**Artigo 98** – O associado que encabeçar chapa a representa para todos os efeitos legais e previstos neste Estatuto.

**Artigo 99** – Será recusado o registro da chapa que não apresentar, no mínimo, o total de candidatos efetivos e 80% (oitenta por cento) dos suplentes.

**Artigo 100** – Verificando-se irregularidade na documentação apresentada, o presidente do Pleito notificará o interessado, mediante recibo, para que promova a regularização no prazo de 48 horas, sob pena de indeferimento, conforme o caso, do registro da chapa ou de candidaturas.

**Artigo 101** – Deferido o registro de chapa, cumprirá ao SINDJOGOS, no prazo de 48 horas, dar ciência aos empregadores dos candidatos que a compõem, para efeito do que dispõe o artigo 8º, inciso VIII, da Constituição Federal.

**Artigo 102** – Encerrado o prazo para registro, será de pronto lavrada a ata, com a enumeração das chapas conforme a ordem de inscrição, que será assinada pelos seus representantes, se presentes, e pelo presidente do pleito.

**Artigo 103** – Nas 72 horas subsequentes ao encerramento do prazo para registro, o presidente do Pleito mandará afixar na sede e nas subsedes do Sindicato, as chapas registradas, com menção ao número que lhes tiver sido atribuído, abrindo-se prazo para impugnação.

**Artigo 104** – Ocorrendo renúncia formal de candidato, cópia do pedido será documentada no mesmo local onde tenha sido publicado o edital.

Parágrafo único – Em havendo renúncia de candidatos de forma que a chapa deixe de preencher os cargos efetivos e o percentual de 80% dos cargos suplentes, previstos no artigo 99 deste Estatuto, será cancelado o registro de chapa.

## **CAPÍTULO IV**

### **DAS IMPUGNAÇÕES**

**Artigo 105** – A contar da divulgação das chapas registradas, na forma do Capítulo anterior, qualquer associado quite com suas obrigações estatutárias, poderá, no prazo de 3 dias, impugnar as chapas globalmente ou candidatos individualmente, bem como o processo eleitoral.

**Artigo 106** – A impugnação, mediante apresentação por escrito, será dirigida ao presidente do Pleito.

**Artigo 107** – Recebida a impugnação, será notificado o cabeça da chapa à qual pertença o impugnado, para que ofereça sua defesa no prazo de 72 horas.

Parágrafo único – A defesa será entregue, contrarrecibo, no SINDJOGOS.

**Artigo 108** – O processo de impugnação, com ou sem defesa, será encaminhado ao presidente do Pleito, para que profira decisão em 48 horas, notificando-se o interessado.

**Artigo 109** – Da decisão do presidente do Pleito, caberá recurso do interessado à autoridade competente.

Parágrafo único – A chapa da qual fizer parte candidato impugnado, poderá ainda assim concorrer às eleições, desde que mantenha o mínimo de candidatos previstos no artigo 99 deste Estatuto.

## **CAPÍTULO V**

### **DA CÉDULA ÚNICA**

**Artigo 110** – A cédula única, contendo as chapas registradas, deverá ser confeccionada em papel branco, ou opaco, reciclado, impresso com tinta preta e com tipos uniformes.

Parágrafo 1º – Quando dobrada, a cédula deverá garantir o sigilo do voto.

Parágrafo 2º – Na cédula serão relacionadas as chapas e seus respectivos candidatos, aos cargos efetivos e suplentes.

## **CAPÍTULO VI**

### **DO ELEITOR**

**Artigo 111** – É eleitor o associado regularmente inscrito no SINDJOGOS, que até 30 dias antes do Pleito preencha os seguintes requisitos:

- I. Estar inscrito no quadro social há mais de um ano;
- II. Estar em pleno gozo dos direitos estatutários;
- III. Estar quite com as contribuições regulares estabelecidas no Estatuto.

Parágrafo único – O direito de voto é assegurado ao associado aposentado, o desempregado e o afastado do trabalho para prestação de serviço militar ou em gozo de benefício previdenciário, devendo em qualquer hipótese, comprovar

essa situação perante o SINDJOGOS, até 30 dias antes da realização da eleição.

**Artigo 112** – Até 05 (cinco) dias antes do início das eleições, o presidente do Pleito mandará fixar em local visível e de fácil acesso, a relação nominal dos eleitores qualificados a votar.

**Artigo 113** – O voto é facultativo para os associados maiores de 16 (dezesseis) e menores de 18 (dezoito) anos.

Parágrafo único – A relação dos eleitores facultativos será elaborada em separado, não sendo estes computados para efeito de apuração de quórum a que se refere o artigo.

**Artigo 114** – Não será admitido voto por procuração.

## **CAPÍTULO VII**

### **DAS MESAS COLETORAS**

**Artigo 115** – As mesas coletoras serão constituídas até cinco dias antes do início do Pleito.

Parágrafo único – Para efeito do que dispõe este artigo, o candidato que encabeçar chapa deverá remeter, mediante recibo, ao presidente do Pleito, os nomes e a qualificação de seus mesários e fiscais, até pelo menos 5 (cinco) dias antes da data de realização das eleições.

**Artigo 116** – Cada mesa será constituída por um presidente e tantos mesários quantos forem as chapas inscritas.

Parágrafo 1º – Os presidentes das mesas serão indicados pelo presidente do Pleito.

Parágrafo 2º – Os mesários necessariamente serão membros da categoria profissional, associados do SINDJOGOS, qualificados como eleitores.

Parágrafo 3º – Caberá ao presidente do Pleito compor ou complementar as mesas quando:

- I. Não houver indicações;
- II. As indicações forem insuficientes;
- III. Os indicados forem inabilitados;
- IV. Os mesários que não comparecerem até 30 minutos antes da hora determinada para início da votação, indicando “ad hoc” as pessoas presentes.

**Parágrafo 4º** – Membros da diretoria do SINDJOGOS, candidatos, cônjuges ou parentes destes, mesmo que por afinidade, não podem ser mesários.

**Artigo 117** – As mesas receptoras serão instaladas na sede do SINDJOGOS, nas Subsedes e em locais de trabalho a critério da presidência do Pleito em roteiro a ser pré-estabelecido.

## **CAPÍTULO VIII**

### **DOS FISCAIS**

**Artigo 118** – Cada chapa poderá credenciar, junto ao presidente do Pleito, fiscais para acompanharem os trabalhos das mesas receptoras.

**Artigo 119** – Os fiscais serão indicados pelos cabeças de chapas, à razão de um por chapa, para cada mesa.

**Artigo 120** – Não será admitida a indicação de fiscal que não seja integrante da categoria profissional, associado do SINDJOGOS e detentor de condição de voto.

**Artigo 121** – Os fiscais deverão comparecer ao local designado para instalação dos trabalhos das mesas coletoras, munidos de credencial fornecida pelo SINDJOGOS, acompanhada de documentação pessoal de identificação.

## **CAPÍTULO IX**

### **DA VOTAÇÃO**

**Artigo 122** – Antes do início da votação, o presidente da mesa verificará a regularidade do material eleitoral e da urna, remetendo ao presidente do Pleito pedido de solução para eventuais anomalias.

Parágrafo 1º – Verificando se encontrar tudo na ordem, o presidente da mesa coletora declarará iniciados os trabalhos de votação;

Parágrafo 2º – A urna permanecerá junto à mesa receptora, distante da cabine.

**Artigo 123** – A garantia do sigilo do voto será assegurada pelo presidente da mesa, mediante:

- I. Cédula única contendo todas as chapas registradas;
- II. Cabine indevassável, onde o eleitor ficará isolado para o sigilo do voto;
- III. Autenticidade da cédula única, rubricada pelo presidente da mesa e pelos mesários;
- IV. Utilização de urna que assegure a inviolabilidade do voto.

**Artigo 124** – Iniciada a votação, não será permitido que quaisquer pessoas, exceto os mesários, os fiscais e o eleitor durante o tempo necessário ao exercício do voto, aproximem-se até três metros da cabine e da mesa.

**Artigo 125** – A mesa encerrará seus trabalhos no horário consignado no edital, ou se tiverem já votado todos os eleitores para ela relacionados.

**Artigo 126** – Esgotado o horário previsto para a votação, em havendo eleitores no local aguardando a vez, ser-lhes-á, tão somente a eles, fornecida senha, para que exerçam o direito de voto.

**Artigo 127** – Caso a votação dure mais de um dia, as urnas permanecerão sob a vigilância de fiscais.

Parágrafo único – A critério do presidente do Pleito, poderá ser requisitada força policial para a guarda das urnas.

**Artigo 128** – O presidente do Pleito providenciará local apropriado para a guarda das urnas, onde ficarão após o encerramento dos trabalhos diários.

**Artigo 129** – Em havendo protestos contra o processo eleitoral, estes deverão ser apresentados por escrito ao presidente da mesa coletora e só poderão versar sobre:

- I. Falta de qualificação do eleitor;
- II. Coação exercida sobre o eleitor;
- III. Não se achar a mesa regularmente constituída;
- IV. Quebra de sigilo do voto;

Parágrafo único – Cabe o protesto ao associado com direito de voto, aos candidatos e aos fiscais de chapa.

## **CAPÍTULO X**

### **DOS ESCRUTÍNIOS**

**Artigo 130** – O Pleito será válido, no primeiro escrutínio, se votarem pelo menos 10% dos eleitores qualificados.

**Artigo 131** – Se não atingido o quórum, novo pleito deverá ser convocado.

**Artigo 132** – Entre cada escrutínio haverá intervalo mínimo de 5 dias e máximo de 10 dias.

Parágrafo único – Nos escrutínios, inclusive naquele que se destinar ao desempate, não será alterado o Colégio Eleitoral.

## **CAPÍTULO XI**

### **DA APURAÇÃO**

**Artigo 133** – A apuração dar-se-á imediatamente após o término da votação.

Parágrafo único – A critério do presidente do Pleito, em razão do adiantado da hora ou das circunstâncias, a apuração poderá ser feita no dia imediato, no mesmo ou em outro local.

**Artigo 134** – Ocorrendo de a apuração se dar em outro local, que não a sede do SINDJOGOS, as urnas e o material de votação serão transportados em um único

veículo, acompanhado do presidente do Pleito, facultado às chapas à indicação de representante, quer candidato, quer fiscal qualificado.

**Artigo 135** – As mesas apuradoras serão constituídas por um presidente e tantos mesários quantas forem as chapas inscritas.

Parágrafo único – O presidente da mesa será designado pelo presidente do Pleito e os mesários, pelos cabeças de chapas.

**Artigo 136** – Na contagem dos votos, o presidente da mesa verificará se o número de cédulas coincide com o de votantes, observando os critérios que se seguem:

- I. Se o número de cédulas for igual ou inferior ao de votantes relacionados, far-se-á apuração normalmente;
- II. Se o total de cédulas for superior ao de votantes relacionados, fará a apuração, descontando dos votos atribuídos à chapa mais votada o número de votos equivalente às cédulas em excesso, desde que esse número seja inferior a diferença entre as duas chapas mais votadas;
- III. Se o excesso de cédula for igual ou superior à diferença entre as duas chapas mais votadas, a urna será anulada.

Parágrafo único – A anulação da urna, não importará na anulação do Pleito, desde que haja mais de uma urna.

**Artigo 137** – O voto, mesmo que assinalado fora dos limites do quadro destinado à manifestação do eleitor, será considerado válido, desde que não esteja evidenciada a intenção de nulidade.

Parágrafo 1º – O voto será anulado quando contiver sinais evidentes de intenção de nulidade ou de quebra de sigilo, mediante suposta identificação do eleitor, bem como por manifestações prejudiciais à legitimidade do democrático processo eleitoral.

Parágrafo 2º – A anulação do voto não importará na anulação da urna.

**Artigo 138** – O presidente do Pleito, os cabeças de chapas e os fiscais designados poderão apresentar protestos no curso da apuração.

Parágrafo 1º – Os protestos serão apresentados por escrito ao presidente da mesa, que os decidirá, no ato, após a manifestação das chapas, por meio de seus cabeças ou fiscais.

Parágrafo 2º – Em caso de indeferimento, para eventual e futura aceitação os protestos deverão ser renovados e ratificados, por escrito, até a proclamação final do resultado do Pleito.

**Artigo 139** – Concluída a apuração, será proclamado, pelo presidente da mesa, o resultado da urna, que será transcrito em ata, sem prejuízo de qualquer eventual protesto.

**Artigo 140** – Será proclamada eleita em primeiro escrutínio, a chapa que obtiver a maioria dos votos válidos.

**Artigo 141** – Em caso de empate, nos 10 (dez) dias subsequentes serão realizadas novas eleições.

## **CAPÍTULO XII**

### **DOS RECURSOS**

**Artigo 142** – Os recursos não terão efeito suspensivo e serão apresentados ao presidente do Pleito no prazo de 08 (oito) dias, a contar da proclamação do resultado.

**Artigo 143** – Será condição para recebimento do recurso, ter o recorrente, em tempo hábil, oferecido impugnação ou protesto ratificado, conforme o caso.

**Artigo 144** – Os cabeças de chapas terão prazo de 60 (sessenta) dias para oferecer suas contra razões ao recurso, para o que serão notificados por via postal com AR.

Parágrafo 1º – Quando o recurso envolver nulidade do eleitor, caberá ao presidente do SINDJOGOS, em igual prazo, oferecer sua defesa;

Parágrafo 2º – A nulidade não poderá ser invocada por quem lhe deu causa, ou dela se aproveite;

Parágrafo 3º – O recurso será decidido pela assembleia, que será convocada especialmente para este fim.

**Artigo 145** – Anuladas as eleições por decisão judicial, outras serão convocadas até noventa dias contados do trânsito em julgado da sentença.

Parágrafo único – Na hipótese de que trata este artigo, a diretoria permanecerá em exercício até a posse dos eleitos, salvo se qualquer dos seus integrantes for responsabilizado pela anulação, caso em que será convocado o diretor suplente. Esta previsão aplica-se também em qualquer litígio que venha a suspender as eleições e até final solução do eventual processo.

## **CAPÍTULO XIII**

### **DA POSSE**

**Artigo 146** – A posse dos eleitos dar-se-á, automaticamente, no dia imediato ao vencimento dos mandatos da diretoria anterior.

## **CAPÍTULO XIV**

### **DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

**Artigo 147** – O mandato da primeira diretoria será de quatro anos, iniciando-se na data de sua posse.

**Parágrafo único** – As diretorias subsequentes tomarão posse em 1º de dezembro do ano eleitoral.

## **CAPÍTULO XV**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 148** – Os prazos previstos neste título serão contados excluídos o dia do início e incluído o dia do vencimento. Recaindo o vencimento em sábado, domingo ou feriado, a obrigação fica adiada para o dia subsequente.

## **TÍTULO VII**

### **DA REFORMA ESTATUTÁRIA**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 149** – O Estatuto do SINDJOGOS somente será reformado por assembleia geral, observados os seguintes requisitos:

- I. A convocação preverá especificamente os artigos, parágrafos, incisos ou alíneas, destinados à reforma;
- II. A reforma só se dará se aprovada pela maioria dos presentes;
- III. A assembleia para reforma estatutária será convocada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias;
- IV. O quórum para deliberação será o estabelecido no artigo 13 deste Estatuto.

Parágrafo único – As alterações estatutárias somente produzirão efeitos após o registro no competente Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e publicação na imprensa oficial.

#### **CAPÍTULO II**

##### **DOS LIMITES DA REFORMA**

**Artigo 150** – Não poderão ser objeto de reforma estatutária:

- I. As disposições relativas à natureza civil e apartidária do Sindicato;
- II. A finalidade de representação e defesa dos interesses da categoria;
- III. A base territorial do Estado de São Paulo;
- IV. As disposições que garantam a democracia interna e a participação dos associados;
- V. Os princípios fundamentais de gestão transparente e responsabilidade.

**Artigo 151** – A reforma estatutária não poderá versar sobre mandatos em curso, exceto por deliberação de 2/3 dos associados em assembleia geral especialmente convocada para este fim.

### **CAPÍTULO III**

#### **DO PROCESSO DE REFORMA**

**Artigo 152** – O processo de reforma estatutária obedecerá às seguintes etapas:

- I. Iniciativa da diretoria ou de, no mínimo, 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos;
- II. Elaboração de minuta pela comissão especialmente designada;
- III. Divulgação da minuta aos associados com antecedência mínima de 10 dias da assembleia;
- IV. Discussão e votação em assembleia geral;
- V. Registro e publicação das alterações aprovadas.

**Artigo 153** – As propostas de reforma poderão ser:

- I. De iniciativa da diretoria, aprovada pela maioria de seus membros;
- II. De iniciativa popular, subscrita por, no mínimo, 20% dos associados.

Parágrafo único – As propostas de iniciativa popular terão tramitação prioritária na assembleia geral.

### **CAPÍTULO IV**

#### **DA VOTAÇÃO E APROVAÇÃO**

**Artigo 154** – A assembleia para reforma estatutária será presidida pelo Presidente do SINDJOGOS, ou na sua falta, pelo Vice-Presidente.

**Artigo 155** – A votação das propostas de reforma far-se-á artigo por artigo, admitindo-se, no entanto, a votação em bloco, quando as alterações forem correlatas e não controversas.

**Artigo 156** – Serão consideradas aprovadas as propostas que obtiverem:

- I. Maioria simples dos votos dos presentes, para alterações ordinárias;
- II. 2/3 dos votos dos presentes, para alterações que envolvam:
  - a) Dissolução do Sindicato;
  - b) Fusão com outra entidade;
  - c) Alteração da base territorial;
  - d) Modificação do sistema eleitoral.

### **CAPÍTULO V**

#### **DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

**Artigo 157** – As alterações estatutárias não terão efeito retroativo, exceto quando expressamente previsto na própria reforma.

**Artigo 158** – Os mandatos em curso à época da reforma serão regidos pelo estatuto anterior, exceto nas disposições que beneficiem os associados.

## **CAPÍTULO VI**

### **DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO**

**Artigo 159** – Aprovada a reforma, a diretoria terá o prazo de 30 (trinta) dias para:

- I. Publicar o estatuto reformado no órgão oficial;
- II. Proceder ao registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
- III. Divulgar as alterações aos associados por meio de comunicação oficial.

**Artigo 160** – O estatuto reformado entrará em vigor na data de seu registro, salvo disposição em contrário na própria reforma.

## **CAPÍTULO VII**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS**

**Artigo 161** – Os casos omissos relativos à reforma estatutária serão resolvidos pela assembleia geral, observado o disposto na legislação aplicável.

**Artigo 162** – É vedada a reforma estatutária que vise beneficiar pessoa ou grupo específico em detrimento do interesse coletivo da categoria.

## **TÍTULO VIII**

### **DA DISSOLUÇÃO E DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DA DISSOLUÇÃO**

**Artigo 163** – A dissolução do SINDJOGOS dar-se-á nas seguintes hipóteses:

- I. Por deliberação de assembleia geral especialmente convocada para este fim;
- II. Por determinação judicial;
- III. Por insuficiência de associados para mantê-lo em funcionamento, considerando-se este fato configurado quando o número de associados ficar inferior a 20 (vinte) por período superior a 6 (seis) meses;
- IV. Por fusão com outra entidade sindical.

**Artigo 164** – A dissolução por deliberação assemblear somente se efetivará mediante:

- I. Convocação da assembleia geral especialmente para este fim, com antecedência mínima de 30 dias;
- II. Publicação da convocação em jornal de ampla circulação na base territorial;
- III. Quórum de 1/3 dos associados em primeira convocação e qualquer número, em segunda chamada, após 1 (uma) hora;
- IV. Deliberação aprovada por, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos votos dos presentes.

Parágrafo único – A assembleia que deliberar pela dissolução nomeará comissão liquidatária, composta por 3 (três) membros, que terá poderes para praticar todos os atos necessários à liquidação.

## **CAPÍTULO II**

### **DA LIQUIDAÇÃO**

**Artigo 165** – Decretada a dissolução, o SINDJOGOS entrará em liquidação, competindo à comissão liquidatária:

- I. Encerrar as atividades em andamento;
- II. Cobrar os créditos e pagar as dívidas;
- III. Alienar os bens móveis e imóveis;
- IV. Apresentar balanço final da liquidação;
- V. Praticar todos os demais atos necessários à extinção.

**Artigo 166** – A comissão liquidatária terá prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, para concluir a liquidação.

**Artigo 167** – Finda a liquidação, o balanço final será submetido à assembleia geral para aprovação, ainda que esta tenha que ser especialmente convocada para tal fim.

## **CAPÍTULO**

**III**

### **DA DESTINAÇÃO DO PATRIMÔNIO**

**Artigo 168** – Extintos o SINDJOGOS, o patrimônio remanescente, salvo disposição em contrário da assembleia geral, será destinado a:

- I. Outra entidade sindical representativa de categoria profissional congênere ou afim;
- II. Entidade de fins educacionais ou assistenciais;
- III. Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT.

Parágrafo único – É vedada, em qualquer hipótese, a distribuição do patrimônio entre os associados, diretores ou quaisquer outras pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.

**Artigo 169** – A assembleia geral que decretar a dissolução fixará a destinação do patrimônio remanescente, observado o disposto no artigo anterior.

## **CAPÍTULO IV**

### **DO PROCESSO DE EXTINÇÃO**

**Artigo 170** – A comissão liquidatária promoverá o cancelamento do registro do SINDJOGOS perante:

- I. O Ministério do Trabalho;
- II. A Receita Federal;
- III. O Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;
- IV. O Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

**Artigo 171** – A comissão liquidatária será responsável pela guarda dos livros e documentos do SINDJOGOS, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da data do cancelamento do CNPJ.

Parágrafo único – Findo o prazo a que se refere este artigo, os documentos poderão ser destinados a arquivo público ou entidade custodiadora de acervos históricos.

## **CAPÍTULO V**

### **DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 172** – A dissolução do SINDJOGOS não exime os diretores e conselheiros fiscais de suas responsabilidades pelos atos por eles praticados durante a gestão.

**Artigo 173** – Os casos omissos relativos à dissolução e liquidação serão resolvidos pela comissão liquidatária, ouvido, quando possível, o Ministério Público do Trabalho.

## **TÍTULO IX**

### **DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS**

#### **CAPÍTULO I**

##### **DO REGIMENTO INTERNO**

**Artigo 177** – O Regimento Interno do SINDJOGOS, que disporá sobre o detalhamento de suas atividades administrativas e o funcionamento de seus serviços, será elaborado pela Diretoria e aprovado pela Assembleia Geral.

**Parágrafo único** – O Regimento Interno não poderá contrariar ou modificar as disposições deste Estatuto.

#### **CAPÍTULO II**

## **DA ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA**

**Artigo 178** – A primeira eleição para a Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e demais órgãos do SINDJOGOS será convocada pela Comissão Própria de fundação do Sindicato, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a partir do registro deste Estatuto.

**Parágrafo único** – A Comissão Própria será composta pelos fundadores do SINDJOGOS e terá todas as atribuições necessárias para a organização do primeiro processo eleitoral.

## **CAPÍTULO IV**

### **DA PUBLICAÇÃO E REGISTRO**

**Artigo 179** – Este Estatuto, após sua aprovação em Assembleia Geral de Fundação, será registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, na Delegacia Regional do Trabalho e demais órgãos competentes.

**Artigo 180** – O SINDJOGOS deverá publicar, anualmente, em jornal de grande circulação, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício e o parecer do Conselho Fiscal.

## **CAPÍTULO V**

### **DA VIGÊNCIA E CASOS OMISSOS**

**Artigo 181** – Este Estatuto entrará em vigor na data de seu registro no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, revogadas as disposições em contrário.

**Artigo 182** – Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Diretoria Executiva, com recurso para a Assembleia Geral, aplicando-se subsidiariamente a legislação em vigor.

## **CAPÍTULO VI**

### **DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS**

**Artigo 183** – Fica a Comissão Própria de fundação autorizada a praticar todos os atos necessários ao registro e funcionamento inicial do SINDJOGOS, inclusive a abertura de conta bancária e a contratação de serviços essenciais.

**Artigo 184** – Os fundadores do SINDJOGOS ficarão responsáveis pela guarda de toda a documentação relativa ao processo de fundação, até a posse da primeira Diretoria eleita.

**Artigo 185** – A primeira Diretoria eleita completará o mandato até 30 de novembro do quarto ano subsequente à eleição, quando se dará a posse da nova Diretoria.

---

**São Paulo, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 202\_\_**

**Assinatura dos Fundadores:**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

5. \_\_\_\_\_

*(e demais fundadores)*